

보정서

사 건 2026카단13030 부동산가압류
채 권 자 주식회사 아이티이지
채 무 자 김영준

위 사건에 관하여 채권자의 소송대리인은 2026. 8. 24.자 보정명령에 대하여 다음과 같이 의견을 밝힙니다.

다 음

1. 귀원의 보정사항

귀원의 보정사항은 ① 신청서에 기재된 4쪽 표 중 순번 1호 관련, 소갑 제2호증의1, 소갑 제7호증의1-2, 소갑 제3호증의 1의 금액이 일치하지 않으니 이를 소명할 것 및 ② 이 사건의 채무자는 주식회사 나우인투의 대표자인데, 당사자를 법인이 아닌 대표 개인으로 지정한바, 이를 소명하라는 것입니다.

2. 순번1 관련 금액 소명

가. 소갑 제2호증의1 및 소갑 제7호증의1, 2 - 매입원가

소갑 제2호증의1은 나우인투가 채권자에게 발행한 견적서로서, ESC4000-E11 GPU 서버 2대에 대한 공급가액 90,000,000원(VAT 별도), 부가

세 9,000,000원, 합계 99,000,000원(VAT 포함)으로 기재되어 있습니다.

이에 따라 채권자는 나우인투에 2025. 12. 5. 49,500,000원(소갑 제7호증의 1), 2025. 12. 8. 49,500,000원(소갑 제7호증의2)을 각 지급하여 그 합계액이 99,000,000원으로 소갑 제2호증의1과 일치합니다. 이는 채권자가 나우인투로부터 GPU 서버를 매입하기 위하여 지급한 매입원가입니다.

나. 소갑 제3호증의1 - 마진이 반영된 공급대금

소갑 제3호증의1은 채권자와 구디즈 사이에 체결된 물품공급계약서로서, 총 공급가액이 113,850,000원(VAT 포함, 12개월 분할 월 9,487,500원)으로 기재되어 있습니다.

이는 본건 신청서 2쪽에서 밝힌 바와 같이, 최상국이 제안한 거래구조, 즉 채권자가 GPU 서버를 매입하여 구디즈에 공급하면서 매입비용에 15%의 마진을 반영하기로 한 약정에 따른 것으로, 아래와 같이 계산된 금액입니다.

- 매입원가(VAT 별도) 90,000,000원 × 1.15(마진) = 103,500,000원
- 103,500,000원 × 1.1(VAT) = 113,850,000원

3. 당사자를 법인이 아닌 대표 개인으로 지정한 것 관련 소명

채권자는 2026. 7. 21. 서초경찰서에 채무자인 주식회사 나우인투의 사내이사 김영준, 주식회사 구디즈의 대표이사 최상국, 오용주를 상대로 특정경제

범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)으로 고소하였습니다(소갑 제13호증).

이후, 채권자는 위 형사사건에 관하여 2026. 8. 26. 고소인 조사까지 마친 상황입니다.

이 사건 가압류의 피보전권리는 채무자 김영준이 최상국, 오용주와 공모하여 채권자를 기망함으로써 발생한 사기 범행의 불법행위로 인한 손해배상청구권이며, 채무자 김영준은 주식회사 나우인투의 사내이사(대표자)로서 사기 범행에 직접 가담하였습니다.

나아가, 민법 제35조 제1항은 “법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다”고 규정하고 있고, 채무자 김영준이 나우인투의 대표자로서 그 직무에 관하여 채권자에게 불법행위를 저지른 경우, 주식회사 나우인투와 채무자 김영준 개인은 채권자에 대하여 각각 독립하여 손해배상채무를 부담하되, 이는 부진정연대채무 관계에 있기에 대표 개인인 김영준을 채무자로 지정한 것임을 밝힙니다.

2026. 8. .

채권자의 대리인

법무법인(유한) 백 송

담당 변호사 안 희 준 (인)

박 소 진 (인)

의정부지방법원 남양주지원 귀중